

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2348/2534

นางสาวชูจิต วิตนากร
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 มาตรา

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทาง
หลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ฯ เป็นการเวนคืนเพื่อสร้าง
ทางหลวง จึงต้องตกอยู่ในบังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 และการ
กำหนดค่าทดแทนจะต้องถือตามราคารธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในวันที่พระ
ราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงดังกล่าวใช้บังคับ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 295 ข้อ 76 (2) ไม่ใช่ถือตามราคารธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 ใช้บังคับ เพราะพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว
ออกมาใช้บังคับแทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 ซึ่งหมดอายุบังคับใช้ และ
มิได้ถือตามราคาที่ดินตามบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็น
ทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

โจทก์ฟ้องว่า ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่โจทก์ จำเลยไม่
ได้ถือตามราคาที่ดินในวันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงสายรัชดาภิเษก

ฯ พ.ศ.๒๕๒๔ ใช้บังคับทำให้โจทก์ได้รับค่าทดแทนต่ำไป ขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนในส่วนที่ต่ำไปดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยได้กำหนดค่าทดแทนตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซึ่งเป็นธรรมแก่โจทก์แล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ให้จำเลยทั้งสองใช้เงิน ๑๘๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ ๖๔๐๖๗ เลขที่ดิน ๑๔๘๙ ตำบลคลองตัน (ที่ ๑๑ พระนครฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เนื้อที่ ๑๓ ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น เลขที่ ๓/๒ แขวง คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ รัฐบาลได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ กำหนดแนวทาง หลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินสายรัชดาภิเษกตอนตำบลวัดท่าพระ - ตำบลสามเสน นอก ให้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ต่อมาวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสาย รัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ - แขวงสามเสนนอก พ.ศ.๒๕๒๔ และเมื่อวันที่ ๒๓

มีนาคม ๒๕๒๖ ได้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวง
เทศบาลสายรัชดาภิเษก ฯ พ.ศ.๒๕๒๖ ที่ดินและตึกของโจทก์อยู่ในเขตที่ดินที่ถูก
เวนคืนด้วย คณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้
โจทก์ตารางละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนใน
การรื้อถอนอาคารที่ปลูกในที่ดินให้โจทก์เป็นเงิน ๓๔๙,๒๙๔.๑๐ บาท โจทก์ได้รับเงิน
ค่าทดแทนสำหรับที่ดินตามที่คณะกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดไปแล้ว
แต่สงวนสิทธิที่จะเรียกร้องเอาส่วนที่ยังขาดอยู่ ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสอง
ประการแรกมีว่า เงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ควรจะถือเอาราคาทรัพย์สินตามราคา
ธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาด วันเดือนและปีใดเป็นเกณฑ์กำหนด เห็นว่าการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ที่เกิดข้อพิพาทเป็นการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ในท้องที่แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ แขวงตลาดพลู แขวงบุคคโลเขตธนบุรี แขวงคลองเตย เขต
พระโขนง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางแขวง
ลาดยาว เขตบางเขน และแขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๖ โดย
มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงสายดังกล่าวไว้
ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาลสาย
รัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ - แขวงสามเสนนอกพ.ศ.๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๒๔ จึงตกอยู่ในบังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ซึ่งมีบทบัญญัติในข้อ ๖๓ ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ แต่ตามพระราช
บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ฯ
พ.ศ.๒๕๒๖ ไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในเรื่องเงินค่าทดแทนไว้จึงต้องนำประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ดังกล่าวเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงมาใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัติไว้ในข้อ ๗๖

ว่า "เงินค่าทดแทนนั้น ถ้าไม่มีบทบัญญัติเป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ ๖๓ แล้วให้กำหนดเพำราคาของทรัพย์สินตามราคา
ธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันดังต่อไปนี้ (๑) ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ (๒) ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนด
แนวทางหลวงใช้บังคับ ในกรณีที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเช่นนั้น (๓) ในวันที่พระ
ราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับ ในกรณีที่ได้ตราพระราชบัญญัติเช่นนั้น
" เห็นได้ว่าวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๙๕ ข้อ ๖๓ ข้อ ๗๐ และข้อ ๗๘ มีวิธีปฏิบัติคือจะต้องกระทำโดยออกพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่ทางราชการอาจจะออกหรือตราพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ดินที่ที่จะเวนคืน หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง
ก่อนก็ได้ และในกรณีเช่นนี้การกำหนดเงินค่าทดแทนจึงให้ถือเอาราคาธรรมดาที่ซื้อ
ขายกันในท้องตลาดตามข้อ ๗๖ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี เมื่อปรากฏว่าในการ
เวนคืนที่ดินของโจทก์คดีนี้ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวง
เทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ - แขวงสามเสนนอกพ.ศ.๒๕๓๔ ออกใช้
บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ ให้มีผลใช้
บังคับวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ ดังนั้นราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดต้องถือ
ราคาในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ จำเลยจะกำหนดเงินค่าทดแทนโดยถือตามราคา
ธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ อันเป็นวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓ มีผลใช้บังคับหาได้ไม่ เพราะประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๓ มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่ออกตาม
ความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว
จึงต้องตกอยู่ในบังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ข้อ ๗๘ ที่ให้ใช้ได้มี
กำหนด ๑๐ ปี ดังนั้นประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓ จึงหมดอายุบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ การที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะ

สร้างทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ -แขวงสามเสนนอก พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไป จึงเป็นการออกเพื่อใช้บังคับแทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓ ที่ใกล้จะสิ้นผลแล้วนั่นเอง ให้นำใช้เป็นการต่ออายุการบังคับใช้อันเป็นการขัดต่อประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๕ ข้อ ๗๙ แต่ประการใดไม่ ที่จำเลยทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ ตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดของปี ๒๕๑๔ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓ ที่สิ้นผลบังคับแล้ว จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ ทั้งจะกำหนดค่าทดแทนโดยถืออราคารที่ดินตามบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตาม ราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ก็ไม่ชอบด้วยความเป็นธรรมเช่นกัน เพราะเป็นราคาที่กำหนดไว้เพื่อให้ เจ้าพนักงานของรัฐใช้เป็นทุนทรัพย์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ให้นำราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดของบุคคลทั่วไปไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น ฯลฯ

พิพากษายืน.

(บุญสิน ตูลากัน-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

ศาลแพ่ง - นายยรรยง ปาณราช

ศาลอุทธรณ์ - นายไสว จันทะศรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น